

1510552-47.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119392/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 11416119 - 14º D.P. PINHEIROS, 2968/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2119392 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510552-47.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510552-47.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2119392/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 11416119 - 14º D.P. PINHEIROS, 2968/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2119392 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CRISTIANO JUNQUEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

CRISTIANO JUNQUEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, no dia 14 de maio de 2020, por volta das 19 horas, na Rua Camargo, altura do nº 340, Pinheiros, nesta Cidade e Comarca da Capital, trazia consigo e transportava, para distribuição ao consumo de terceiros,

171,7g (cento e setenta e um gramas e sete decigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC), divididas e acondicionadas em 2 (duas) porções de skank e em 2 (duas) porções e de maconha, conforme descrito no auto de exibição de fls. 12/13, bem como no laudo de constatação as fls. 16/19, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 165/166).

A denúncia foi recebida às fls. 167/169.

O réu foi citado (fl. 300) e apresentou resposta à acusação (fls. 170/175).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 176/177).

O réu postulou pela revogação de sua prisão preventiva (fls. 178/191), tendo o órgão ministerial discordado de tal intento (fls. 207/208).

O pedido de revogação foi indeferido (fls. 209/210). Todavia, diante da liminar deferida pelo E. STJ nos autos do Habeas Corpus de nº 613839/SP (fls. . 211/217), foi determinada expedição de contramandado de prisão (fl. 223).

Na oportunidade, este juízo prestou as informações requisitadas por meio referido Writ (fls. 224/227).

A liminar foi confirmada pelo Superior Tribunal de justiça (fls. 233/239).

Em audiência de instrução e julgamento, foram as testemunhas arroladas em comum pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 305/307, 326/328, 336/337 e 340/341).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 342/347). A defesa, por seu turno, alegou, preliminarmente, nulidade das provas obtidas de forma ilícita e delas decorrentes e, alternativamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou a incidência do §3º do art. 33 da referida Lei de drogas. Por fim, postulou, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritivas de direito (fls. 352/370).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, inexistente nulidade do presente feito, eis que não apontada pela defesa qualquer descumprimento a disposição legal ou norma constitucional na condução do presente processo, sendo que eventual nulidade de provas teria o condão apenas de impor sua desconsideração, mas não de macular o processo penal, o qual, aliás não resta contaminado por eventuais máculas existentes no inquérito policial. Passo, assim, a julgar o mérito, sendo a pretensão estatal punitiva parcialmente procedente.

A natureza entorpecentes dos produtos apreendidos está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, bem como no laudo químico-toxicológico de fls. 323/325; provas técnicas a constatarem que se tratava de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira. Entretanto, finda a instrução processual, foi possível concluir que a conduta praticada pelo réu se enquadra no disposto no §3º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e não no caput do referido artigo.

O réu alegou, em suma, que tem um comércio de bebidas denominado "PitStop" e é empresário de dois artistas, com os quais desenvolve trabalhos de produção musical, como clipes e eventos. Alegou, ainda, que costuma fechar o caixa de seu comércio no fim da tarde e que, naquele dia, pegou o dinheiro e foi até o Rio Pequeno para comprar drogas. Acabou comprando uma quantidade maior, suficiente para 15 ou 20 dias, em razão da pandemia. Em seguida, apanhou Robson Natan, seu agenciado, e estava indo em direção ao estúdio do Caio Passos, oportunidade em que, por volta das 18 horas, foi abordado pelos policiais. Cristiano disse, também, que assim que indagado pelos agentes, confirmou que tinha drogas para uso próprio no porta luvas de seu carro. Narrou, ainda, que ele e Robson tiveram que desbloquear os celulares para consulta dos policiais que, inclusive, verificaram as mensagens de seu aplicativo whatsapp. Em tais mensagens, consta uma foto da maconha que ele mandou para "Edão" dizendo que era de boa qualidade, mas somente isso, sem qualquer

indicação de valores ou intenção de venda. Cristiano informou, ademais, que iria compartilhar uma parte da droga com o pessoal que estava no estúdio naquele dia, umas dez pessoas, e o resto iria levar embora para uso próprio. Por fim, disse que chegou ao DP às 23 horas e, uma hora e meia depois, já estava sendo liberado por uso de drogas, quando um dos policiais começou a conversar com a Delegada que, alterando sua conclusão, o manteve preso por tráfico de drogas (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Antônio Loureiro Araújo Júnior declarou que estava em deslocamento pela rodovia Raposo Tavares quando viu um carro em atitude suspeita, andando em alta velocidade e mudando muito de faixa sem sinalização, oportunidade em que ele e seu parceiro resolveram abordar o condutor. Em busca pessoal não encontraram nada, mas no porta luvas do carro encontraram uma embalagem com maconha. O réu estava acompanhado de outro rapaz e falou que era usuário da droga encontrada e empresário desse indivíduo que estava com ele. Disse, ainda, que estavam indo para um estúdio e lá iria distribuir a maconha para outros cantores. No mais, alegou a testemunha que a droga estava em uma embalagem junto com outros pertences no porta luvas e que, ademais, averiguaram o IMEI do celular do réu que, na ocasião, não tinha senha. Por fim, alegou a testemunha que nunca tinha visto o réu antes daquela ocorrência (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Sidnei Sampaio disse que estava em patrulhamento na Raposo Tavares quando avistou um veículo em direção perigosa. Pediu para que o condutor parasse o veículo, o que foi feito no começo da citada rodovia, já na parte urbana. Em revista, foi encontrada uma certa quantidade de maconha, tendo o réu afirmado ter comprado a droga numa comunidade perto do Rio Pequeno, pois era usuário e, além disso, fornecia o entorpecente para seus amigos e agenciados, uma vez que era agente de alguns artistas. Tinha um outro indivíduo no carro com ele, o qual disse ser cantor e que estavam indo a um estúdio para gravar uma música. Sidnei declarou, ainda, que apreenderam o celular para acessar o IMEI, e acha que o referido aparelho estava desbloqueado no momento da abordagem, inclusive o aplicativo whatsapp. Por fim, declarou a testemunha que a abordagem durou cerca de uma hora e, por volta das 19 horas o réu foi apresentado ao DP. Ademais, acredita que a ocorrência tenha sido lá encerrada por volta das 2h30 ou 3 horas (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Robson Natan da Silva de Quadros, ouvido como informante por ser amigo íntimo do réu, declarou que é artista e amigo de Cristiano e que, naquele dia, estavam na Rodovia Raposo Tavares indo para um estúdio musical. Sabe que Cristiano é usuário de maconha, mas não sabia que, naquele dia, tinha droga no carro. Disse, ainda, que a pedido dos policiais, desbloqueou seu celular (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Caio Passos de Souza, ouvido como informante por ser amigo íntimo do réu, disse que é produtor artístico e trabalha com Cristiano. O conhece há aproximadamente 4 anos. Sabe que Cristiano é usuário, mas nunca o viu vendendo droga. Ademais, informou que Cristiano é muito conhecido no cenário musical, além de ter um comércio de bebidas. Sobre o dia dos fatos, esclareceu que ficou sabendo da prisão de Cristiano e que havia cerca de 10 pessoas no estúdio e que a maioria que trabalha nesse ramo faz uso de maconha. Por fim, disse que não conhece nenhum "Edão", mas acredita seja o apelido de Edson, uma das pessoas que estavam no estúdio no dia dos fatos (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Leonardo Zanin Ferrão, ouvido como informante por ser amigo íntimo do réu, disse que Cristiano é produtor e tem uma distribuidora de bebidas no Butantã. Informou, também, que o estúdio do Caio, local para onde Cristiano estava indo quando foi preso, fica na Vila Sônia e que sempre tem bastante gente lá. Naquele dia estava lá e tinha mais de 10 pessoas, a maioria são usuários de maconha. Por fim, nunca viu ou soube que Cristiano comercializa drogas e que não conhece ninguém chamado de "Edão", mas acredita que talvez o Edson ou o Eder, que também frequentam o estúdio (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Stefany Kimberly Santos Luz, ouvida como informante do juízo por ser esposa do réu, disse que está com Cristiano há quase 7 anos e sabe que ele faz uso de maconha esporadicamente. Segundo ela, Cristiano tem uma distribuidora de bebidas e é

empresário de três músicos, atividades de onde vem a renda dele. No dia dos fatos recebeu uma ligação de Robson por volta de 23h30 e foi até à delegacia em que estavam presos. Chegando lá, aguardou por uma hora e depois foi chamada pela delegada que lhe entregou os pertences de Cristiano e informou que ele seria liberado após assinar os documentos que indicavam a ocorrência pelo uso de drogas. Todavia, naquele momento entrou um policial para conversar com a Delegada que, imediatamente, mudou de ideia e deu voz de prisão por tráfico de drogas (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Assim, verifica-se que, tanto pelos depoimentos das testemunhas quanto dos informantes, não há elementos que indiquem mercancia da droga apreendida com Cristiano. O conjunto probatório, na verdade, conduz com clareza para a conduta descrita no §3º do art. 33 da Lei de Drogas.

E no que tange a nulidade de prova arguida pela defesa, cumpre aqui asseverar que o acusado não declarou ter se oposto ao acesso dos policiais ao seu telefone. Pelo contrário, alegou ter entregado o aparelho para os policiais. Não bastasse isso, as conversas existentes no telefone do acusado não foram consideradas para formação de convicção no caso em tela.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para desclassificar a imputação da forma do art. 33 da Lei 11.343/2006 para os moldes do §3º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Nos termos do § 1º do art. 383 do CPP e Súmula 337 do E. STJ cabível a suspensão condicional do processo ao acusado, pois a conduta subjacente é de menor potencial ofensivo e o réu é primário, de bons antecedentes e confesso.

Esclareça-se que, no presente caso, resta incabível a transação penal ao réu, uma vez que tal benefício já lhe foi concedido no ano de 2020 (fl. 28).

Assim, suspendo a dosimetria da pena, concedendo novamente a palavra ao IRMP para que possa ofertar as condições da suspensão condicional ao denunciado ou explicitar os motivos pelos quais tal benesse não seria aplicável no caso concreto.

P.I.C.

São Paulo, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA